

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM (PURCHASE ORDER)

1. KESELURUHAN PERJANJIAN

Pemesanan Pembelian ini, termasuk seluruh ketentuan, persyaratan, spesifikasi dan syarat dan ketentuan umum tambahan lainnya yang termasuk di dalam dan dilampirkan pada dokumen Pemesanan Pembelian ini, mencakup satu-satunya dan keseluruhan kesepakatan diantara Para Pihak. Penawaran (*Quotation*) yang diberikan dari Vendor telah dimasukkan dan menjadi bagian dari Pemesanan Pembelian ini untuk merinci sifat dan penjelasan dari barang-barang yang dipesan sejauh barang-barang tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain dalam Pemesanan Pembelian ini. Tiada ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan tersebut disetujui oleh Pembeli secara tertulis.

2. PERUBAHAN / PENGAKHIRAN

2.1 Pembeli mempunyai hak untuk setiap saat, dengan menggunakan Formulir Perubahan Pemesanan Pembelian secara tertulis untuk melakukan perubahan-perubahan, termasuk penambahan dan/atau penghapusan dari kuantitas yang dipesan sebelumnya, atau terhadap spesifikasi, gambaran, desain, tanggal dan tempat pengiriman, pengepakan, kualitas dan cara pengiriman. Vendor akan mengevaluasi konsekuensi dari perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada setiap kenaikan atau pengurangan biaya kepada Vendor atau setiap keterlambatan pengiriman, dan wajib memberitahukan Pembeli dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam atas hasil evaluasi tersebut. Vendor tidak diperkenankan untuk mengambil tindakan atas setiap amandemen atau variasi hingga seluruh konsekuensi tersebut telah disetujui oleh Pembeli secara tertulis.

2.2 Pembeli dapat sewaktu-waktu melalui Formulir Perubahan Pemesanan Pembelian secara tertulis untuk mengakhiri Pemesanan Pembelian ini sehubungan dengan seluruh atau sebagian barang-barang yang saat itu tidak dikirimkan, tergantung pada suatu penyesuaian yang adil antara Para Pihak sehubungan dengan pekerjaan atau material yang sedang berlangsung dengan ketentuan bahwa penyesuaian tersebut tidak dilakukan demi kepentingan Vendor yang mana adalah persediaan standar Vendor.

2.3 Pembeli memiliki hak setiap saat untuk mengakhiri Pemesanan Pembelian ini secara sebagian atau keseluruhan karena alasan apapun dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis 5 (lima) hari kalender sebelum efektif pengakhiran tersebut kepada Vendor.

2.4 Pembeli dapat, tanpa mengurangi hak dan upaya hukum lain yang dimilikinya, mengakhiri Pemesanan Pembelian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Vendor, apabila:

(i) Vendor melakukan wanprestasi material terhadap Pemesanan Pembelian ini, atau secara terus-menerus atau berulang kali melakukan wanprestasi terhadap Pemesanan Pembelian ini atau terhadap ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan ini dan gagal untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki hal tersebut (apabila hal tersebut dapat diperbaiki) hingga memuaskan Pembeli secara wajar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Pembeli, pemberitahuan tersebut memuat keluhan wanprestasi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaikinya; atau

(ii) adanya pertemuan antara kreditur-kreditur dari Vendor atau adanya pengaturan atau komposisi untuk manfaat kreditur-kreditur dari Vendor (termasuk komposisi sukarela) diajukan atau dibuat oleh atau berkaitan dengan Vendor; atau

(iii) penerima, administrator, penerima administratif, likuidator, atau pejabat lain yang serupa yang memiliki atau ditunjuk atas keseluruhan atau bagian substansial apapun dari aset-aset Vendor; atau

(iv) Vendor berhenti menjalankan bisnis atau tidak dapat membayar hutang-hutangnya; atau

(v) petisi yang dihadirkan atau rapat yang diadakan untuk tujuan mempertimbangkan keputusan untuk pembuatan perintah administrasi, penutupan, atau pembubaran Vendor; atau

(vi) Vendor tidak mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Dalam hal Pembeli mengakhiri Pemesanan Pembelian ini karena wanprestasi yang dilakukan Vendor berdasarkan Pasal 2 ini, pembayaran yang dilakukan hanya untuk barang-barang yang dipasok hingga tanggal pengakhiran sesuai dengan syarat-syarat pada Pemesanan Pembelian ini, dengan ketentuan barang-barang ini dapat dieksploitasi dan dapat digunakan oleh Pembeli. Hak Pembeli untuk menuntut atas kerusakan apapun tidak berpengaruh dengan kemampuan menggunakan atau mengeksploitasi barang-barang tersebut. Pembeli tidak memiliki tanggung jawab atas kerusakan yang merupakan akibat dari pengakhiran.

2.5 Apabila (i) Vendor; atau

(ii) setiap dan semua personil yang dilibatkan oleh Vendor termasuk para direktur, para pegawai, para karyawan, para agen, para konsultan, para undangan di dalam pelaksanaan penjualan dan pengiriman barang serta kewajiban-kewajiban lain Vendor berdasarkan Pemesanan Pembelian ini; atau

(iii) setiap individu yang ditunjuk oleh Vendor sebagai perwakilannya yang ditunjuk dari waktu ke waktu oleh Vendor berdasarkan suatu dokumentasi hukum yang sah dan berlaku dan dapat diterima serta disetujui oleh Pembeli, turut serta atau telah turut serta dalam kegiatan apapun yang merugikan kegiatan-kegiatan operasional Pembeli, termasuk

namun tidak terbatas pada memprakarsai, menghasut, mengorganisir, berpartisipasi, terlibat dengan cara apapun dalam suatu kerusakan, blokade, sabotase atau demonstrasi yang merusak, Pembeli memiliki hak untuk mengakhiri Pemesanan Pembelian dan mencegah Vendor dalam melakukan proses penawaran (*bidding*) untuk pekerjaan di masa yang akan datang dengan Pembeli melalui suatu pemberitahuan pengakhiran dan jaminan atau kemungkinan darurat sehubungan dengan hal-hal tersebut. Vendor akan segera memberitahu Pembeli mengenai perselisihan perburuan yang aktual atau potensial yang dapat menunda atau mengancam adanya penundaan waktu pelaksanaan Pemesanan Pembelian ini dan akan menyertakan seluruh informasi yang berkaitan. Jika penalti kontrak yang telah disepakati atas keterlambatan yang disebabkan oleh Vendor, Pembeli berhak menuntut ganti rugi dengan tunduk pada bukti. Perhitungan denda adalah 0,1% dari total nilai pembelian per hari keterlambatan, pengakhiran, yang memuat tanggal efektif pengakhiran (yang mana tanggal tersebut tidak akan kurang dari 5 (lima) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Vendor).

2.6 Dalam hal terjadi suatu pengakhiran berdasarkan Pasal 2.5 diatas, Vendor tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam tender apapun yang diadakan oleh Pembeli hingga lewatnya jangka waktu sebagaimana tertulis dalam Pemberitahuan Pengakhiran atau hingga penangguhan dari tender-tender dicabut oleh Pembeli, yang mana yang terjadi lebih awal. Keadaan dari pengakhiran tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian tender-tender apapun di masa yang akan datang yang akan diajukan oleh Vendor setelah masa penangguhan berakhir.

2.7 Pengakhiran Pemesanan Pembelian ini karena alasan apapun tidak akan mempengaruhi hak-hak Pembeli yang timbul dengan cara lain di luar Pemesanan Pembelian ini sejak tanggal pengakhiran dan khususnya namun tidak terbatas pada hak untuk memperbaiki kerusakan terhadap Vendor, dan semua ketentuan yang dibuat untuk mempertahankan Pemesanan Pembelian ini akan tetap berlaku efektif.

2.8 Untuk memberikan akibat hukum sepenuhnya terhadap hak Pembeli untuk mengakhiri Pemesanan Pembelian lebih awal sebagaimana diatur dalam Pemesanan Pembelian ini, Vendor dan Pembeli dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat apapun mengesampingkan ketentuan (dan hak berdasarkan) Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang mensyaratkan pembatalan dari pengadilan sebagai prasyarat pengakhiran kontrak.

3. HARGA DAN PEMBAYARAN

Harga yang tercantum dalam Pemesanan Pembelian, kecuali dinyatakan sebaliknya, tidak termasuk seluruh pajak dan pungutan lainnya dimana salah satu pihak wajib melakukan pembayaran berkaitan dengan penjualan barang dalam Pemesanan Pembelian ini, dan termasuk juga semua biaya untuk pengepakan, pemuatan (*loading*), dan pengiriman. Kecuali

disepakati sebaliknya, pembayaran dilakukan hanya setelah pelaksanaan dan/atau pengiriman sesuai dengan Pemesanan Pembelian ini dan diterimanya tagihan yang dapat diaudit dan diverifikasi oleh Pembeli. Untuk perhitungan pembayaran hingga tanggal jatuh tempo, pengiriman yang dilakukan sebelum tanggal pengiriman yang disetujui dianggap telah diterima pada tanggal pengiriman yang disetujui. Kecuali disepakati sebaliknya Pembayaran wajib dilakukan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penerimaan tagihan yang dapat diaudit dengan cara transfer melalui bank atau dengan cek. Surat Kredit (*Letter of Credit*) tidak dapat diterima.

4. KETERLAMBATAN

Vendor memahami bahwa waktu pengiriman dan kuantitas merupakan hal yang utama dan Pembeli dapat menolak dan/atau mengembalikan atas biaya Vendor atas setiap barang dan/atau bagian darinya yang diterima sebelum atau sesudah tanggal pengiriman atau dalam kuantitas yang berlebih dari yang disebutkan dalam Pemesanan Pembelian. Vendor sepakat untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dan sesuai untuk memastikan bahwa barang-barang diterima oleh Pembeli sebagaimana diatur dalam Pemesanan Pembelian. Vendor akan memberitahukan Pembeli dengan segera atas kejadian, yang akan atau dapat menimbulkan keterlambatan atau pengiriman dalam setiap waktu atau yang akan atau dapat menimbulkan ketidakmampuan Vendor untuk memasok dalam kuantitas yang disebutkan dalam Pemesanan Pembelian. Vendor juga wajib memberitahukan Pembeli secara tertulis mengenai perhitungan perbaikan yang diambil oleh Vendor untuk meminimalisir akibat dari kejadian tersebut.

Kecuali keterlambatan yang dapat dimaafkan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Keterlambatan Yang Dapat Dimaafkan") sebagaimana dijelaskan di bawah, dalam hal Vendor gagal karena alasan apapun untuk menyebabkan pengiriman sesuai dengan tanggal pengiriman yang disebutkan dalam Pemesanan Pembelian, Pembeli berhak atas pemulihan dari Vendor atas segala kerugian dan kerusakan yang terjadi, yang merupakan kelanjutan dan kerugian dan kerusakan sewaktu-waktu, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian dan kerusakan yang berkaitan dan timbul karena biaya tambahan karena tenaga kerja, transportasi, perubahan produksi dan penyimpanan.

Setiap pihak dapat menghentikan sementara pelaksanaan Pemesanan Pembelian ini selama terjadinya Keterlambatan Yang Dapat Dimaafkan, yang mana berarti setiap keterlambatan yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian dari pihak yang terlambat dan yang disebabkan oleh (tidak terbatas pada) tindakan-tindakan Tuhan atau tindakan-tindakan dari musuh publik, pembatasan, larangan, prioritas atau alokasi yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang, pembatasan, kebakaran, banjir, badai, gempa bumi, epidemik, cuaca buruk, dan keterlambatan karena sebab-sebab alam atau pemerintahan lainnya, atau penyebab-penyebab lainnya di luar kendali pihak tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 4 ini tidak membatasi hak setiap pihak dalam Pemesanan Pembelian ini. Selanjutnya, Pembeli berhak untuk mendapatkan barang dalam Pemesanan Pembelian ini dari sumber lain selama ketidakmampuan Vendor untuk melaksanakan Pemesanan Pembelian yang disebabkan oleh Keterlambatan Yang Dapat Dimaafkan dan untuk

mengurangi kuantitas barang yang termaktub dalam Pemesanan Pembelian ini tanpa kewajiban apapun kepada Vendor.

Dalam hal Vendor menemukan fakta yang dapat, atau dengan lewatnya waktu, menyebabkan Keterlambatan Yang Dapat Dimaafkan, Vendor akan segera memberitahukan Pembeli mengenai fakta tersebut dan upaya-upaya terbaik yang telah dilakukannya untuk mengambil segala perhitungan dan tindakan untuk mengurangi akibat dari Keterlambatan Yang Dapat Dimaafkan. Selain itu, setiap saat atas permintaan Pembeli, Vendor akan memberikan informasi kepada Pembeli mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan keterlambatan dan jaminan-jaminan atau rencana kontinjensi berkaitan dengan hal-hal tersebut dengan perhitungan denda sebesar 0,1% per hari dengan maksimum 3% dari total nilai pembelian. Vendor akan segera memberitahukan Pembeli mengenai setiap perselisihan tenaga kerja yang terjadi atau mungkin terjadi yang menyebabkan atau dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan Pemesanan Pembelian dan akan memberikan seluruh informasi yang berkaitan.

Apabila penalti kontraktual telah disepakati atas keterlambatan yang disebabkan oleh Vendor, maka Pembeli mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian dengan memberikan bukti.

Perhitungan penalti adalah 0,1% dari keseluruhan nilai pembelian per hari keterlambatan.

5. PENGIRIMAN / PERALIHAN RESIKO

Kecuali disepakati sebaliknya, Vendor wajib melakukan pengiriman dengan biaya pengangkutan dibayar lunas ke tempat yang disebutkan atau alamat pengiriman ("CPT") sesuai dengan Incoterms 2010. Tanpa mengurangi hak Pembeli untuk menolak dan/atau mengembalikan barang-barang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan ini, kepemilikan barang akan beralih kepada Pembeli pada saat pembayaran.

Resiko barang tetap ditanggung oleh Vendor hingga Pembeli secara tegas menerima barang tersebut. Dalam hal terdapat kecacatan pada barang yang dikirimkan, Pembeli akan memberitahukan kepada Vendor secepatnya setelah penemuan mereka menurut kelayakan kegiatan berusaha. Hingga sejauh ini Vendor menyetujui untuk menyampingkan pembelaan atas klaim kecacatan yang terlambat. Pengiriman sebagian tidak diperkenankan, kecuali disepakati sebaliknya.

6. TANPA PENYAMPINGAN

Kegagalan Pembeli untuk menuntut pelaksanaan salah satu syarat dan ketentuan disini atau kegagalan atau keterlambatan melaksanakan hak atau upaya hukum yang dinyatakan disini atau demi hukum atau untuk memberitahukan Vendor dengan sebaik-baiknya dalam hal terjadi pelanggaran atau penerimaan dari atau pembayaran untuk setiap barang yang dinyatakan disini atau persetujuan atas desain, tidak akan membebaskan Vendor dari jaminan atau kewajiban berdasarkan Pemesanan Pembelian ini dan tidak dianggap sebagai Penyampingan hak Pembeli untuk menuntut pelaksanaan yang tepat dari Pemesanan Pembelian ini atau salah satu haknya atas upaya hukum terhadap barang-barang tanpa

menghiraukan saat dikirimkan, diterima, atau terhadap kelalaian yang terjadi sebelumnya atau sesudahnya berdasarkan Pemesanan Pembelian ini, tidak juga segala modifikasi atau penarikan kembali secara lisan dari Pemesanan Pembelian ini oleh Pembeli diperlakukan sebagai penyimpangan atas salah satu syarat dalam Pemesanan Pembelian ini.

7. INSPEKSI

Pembeli, penerusnya yang berkepentingan, dan perwakilannya yang berwenang memiliki hak untuk melakukan inspeksi dan tes terhadap barang-barang sewaktu-waktu selama masa produksi dan sebelum dikirimkan, dan untuk melakukan inspeksi final dalam waktu yang wajar setelah tiba di tujuan akhir. Barang-barang tidak dianggap telah diterima setelah inspeksi final tersebut.

Kegagalan untuk melakukan inspeksi terhadap, atau pembayaran untuk atau penerimaan atas barang-barang, tidak akan menghalangi hak

Pembeli untuk menolak barang-barang yang tidak sesuai, atau untuk memanfaatkan upaya hukum lainnya yang merupakan hak dari Pembeli, walaupun Pembeli mengetahui tentang ketidaksesuaian tersebut, dengan kemudahan ditemukannya secara substansial.

8. PERCEPATAN

Barang-barang yang disediakan berdasarkan Pemesanan Pembelian ini akan dikenakan percepatan oleh Pembeli dan/atau perwakilannya yang berwenang yang akan diberikan akses yang wajar ke toko, pabrik, dan tempat usaha milik Vendor dan sub-vendornya dan pemasok untuk percepatan tersebut. Sebagaimana disyaratkan oleh Pembeli, Vendor harus menyediakan jadwal dan laporan perkembangan untuk digunakan oleh Pembeli dalam mempercepat dan salinan tanpa harga dari semua sub-pemesanan pada sub-vendors dari Vendor dan para pemasok.

9. JAMINAN & GANTI RUGI

Kecuali diatur sebaliknya dalam Pemesanan Pembelian, Vendor menjamin untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterimanya barang-barang untuk setiap Pemesanan Pembelian yang dikeluarkan, bahwa barang-barang yang disebutkan dalam Pemesanan Pembelian ini bebas dari kecacatan material dalam desain, bahan, pengerjaan dan kepemilikan yang sah, serta sesuai dengan seluruh ketentuan-ketentuan Pemesanan Pembelian ini dan dengan kualitas terbaik. Apabila peralatan tidak ditempatkan sesuai dengan maksud pembeliannya atau setiap bagian dari peralatan tersebut tidak sesuai dengan jaminan ini dan Pembeli memberitahukan Vendor dalam jangka waktu yang wajar setelah hal-hal tersebut ditemukan, maka Vendor wajib dengan segera memperbaiki ketidaksesuaian tersebut atas biayanya sendiri yang mencakup biaya tenaga kerja, akomodasi dan transportasi. Persyaratan mengenai pengujian apapun yang akan dilakukan berikutnya wajib disepakati bersama oleh Pembeli dan Vendor. Vendor wajib diberitahu, dan dapat diwakili, dalam segala pengujian yang akan dilakukan.

Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Pemesanan Pembelian ini, tanggung jawab Vendor dalam Pemesanan Pembelian ini mencakup seluruh kerusakan yang disebabkan oleh

pelanggaran dari jaminan ini namun tanggung jawab tersebut tidak termasuk kerugian/kehilangan laba atau penggunaan peralatan terkait. Tidak ada jaminan tentang keterjuaan yang tersirat atau tentang kecocokan peralatan dengan tujuan yang berlaku.

Pemberitahuan atas kecacatan oleh Pembeli akan menghentikan sementara jangka waktu jaminan untuk bagian cacat tersebut. Pada saat cacat tersebut telah diperbaiki, maka jangka waktu jaminan tersebut akan dimulai kembali dari semula. Vendor wajib memperbaiki atas biayanya sendiri setiap cacat yang dapat diperbaiki dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak pemberitahuan atas kecacatan tersebut oleh Pembeli.

Vendor menjamin bahwa barang-barang yang dibeli dalam Pemesanan Pembelian ini bebas dari tuntutan setiap dan segala pihak ketiga dan Vendor mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebelum dijual ke Pembeli dan bahwa barang yang dibeli adalah asli, baru dan berkualitas bagus dan cocok untuk digunakan.

Vendor akan memberikan ganti rugi dan membebaskan Pembeli, agennya, pembantunya, pegawai, direktur, dan karyawan dari tanggung jawab, biaya, kerusakan, kerugian, tuntutan, dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang timbul dari tuntutan kematian, luka-luka pribadi atau kerusakan properti, yang disebabkan oleh (a) kecacatan atau dugaan kecacatan pada barang; (b) Vendor melanggar salah satu syarat dalam Pemesanan Pembelian ini; atau (c) kesalahan atau kelalaian Vendor.

Rincian pengiriman berdasarkan Pemesanan Pembelian sesuai dengan peraturan INCOTERMS 2010, termasuk peralihan resiko dan rincian biaya dalam pengepakan, penyimpanan, pengiriman, dll.

10. PELANGGARAN

10.1 Seluruh hak cipta, hak paten dan hak hukum dengan sifat yang menyerupai yang berkaitan dengan barang-barang yang disepakati dan segala hal tertulis lainnya, dapat dibaca oleh mesin (*machine-readable*) atau pekerjaan lainnya ("**Hak Kepemilikan Intelektual**") yang disebabkan atau timbul dari pelaksanaan Pemesanan Pembelian ini harus dialihkan kepada Pembeli tanpa adanya persyaratan lainnya dan tanpa biaya tambahan. Pembeli mempunyai hak eksklusif terhadap hak tersebut tanpa pembatasan kepada area, jangka waktu atau isinya. Khususnya, Pembeli berhak untuk memperluas, mengalihkan, mengubah, mengadaptasi, memodifikasi, menduplikasi atau mempublikasi hak tersebut tanpa persetujuan dari Vendor. Sebagai tambahan, Pembeli berhak untuk mengajukan paten atau hasil perkembangan paten.

10.2 Vendor menjamin bahwa ia mempunyai hak atas setiap lisensi Hak Kepemilikan Intelektual pihak ketiga yang terdapat dalam barang yang disediakan kepada Pembeli dan bahwa Pembeli tidak dapat dicegah untuk menggunakan barang sesuai dengan Pemesanan Pembelian ini.

10.3 Vendor wajib menjamin Pembeli dan pemasoknya dari dan terhadap segala kewajiban, biaya, kerugian, tuntutan dan pengeluaran (termasuk pengeluaran legal) yang dapat diberikan atau dibayarkan kepada pihak ketiga berkaitan dengan adanya tuntutan atau

tindakan bahwa barang-barang atau penggunaannya oleh Pembeli melanggar Hak Kepemilikan Intelektual dari pihak ketiga tersebut, kecuali apabila Vendor memproduksi dan/atau memasok barang dan jasa sesuai sebelumnya bahwa mengikuti instruksi Pembeli, dan Vendor melaksanakan seluruh pencegahan secara wajar yang terhadap instruksi tersebut yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap Hak Kepemilikan Intelektual pihak ketiga.

10.4 Para Pihak akan saling memberitahukan satu sama lain segera setelah pelanggaran atau dugaan pelanggaran mereka ketahui. Pembeli akan memberikan Vendor kesempatan pembelaan atas segala tuntutan atau tindakan tersebut.

10.5 Atas permintaan Pembeli, Vendor harus menentukan satu atau seluruh Hak Kepemilikan Intelektual yang diketahui atau yang menjadi diketahui olehnya, yang digunakan pada desain atau pembuatan dari, atau yang mana sebaliknya mempengaruhi atau berkaitan dengan barang-barang.

11. KEPATUHAN

Vendor menjamin bahwa seluruh barang dan jasa berdasarkan Pemesanan Pembelian ini wajib diproduksi, dijual, dikirim, dan diserahkan dengan mematuhi seluruh hukum, peraturan perundang-undangan, perjanjian ketenagakerjaan, ketentuan kerja, dan kode dan persyaratan teknis yang berkaitan dengan barang tersebut. Vendor wajib menandatangani dan mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menyebabkan atau membuktikan kepatuhan tersebut. Segala hukum dan peraturan perundang-perundangan yang diperlukan dianggap dicantumkan dalam Perjanjian ini melalui penyebutannya disini. Apabila Vendor berdasarkan Pemesanan Pembelian ini perlu untuk mempekerjakan pekerjajanya di lokasi dimana barang-barang yang disediakan akan digunakan, ketentuan-ketentuan mempekerjakan tersebut harus konsisten dengan perjanjian ketenagakerjaan Pembeli.

12. TIDAK ADA PENGALIHAN

Vendor tidak diperbolehkan untuk mengadakan sesuatu pengalihan atau penjaminan atas Pemesanan Pembelian ini atau sesuatu hak atau kewajiban berdasarkan Pemesanan Pembelian ini dengan cara apapun baik seluruhnya maupun sebagian berdasarkan hukum atau lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli.

13. HUKUM YANG MENGATUR

Ketentuan-ketentuan dalam Pemesanan Pembelian ini (termasuk ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan ini) tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Pemesanan Pembelian ini dan segala konsekuensinya dan untuk penyelesaian atas segala perselisihan yang timbul, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. Setiap sengketa di antara Para Pihak, yang tidak selesai melalui musyawarah di atas dalam waktu

30 (tiga puluh) hari kalender (atau jangka waktu yang lebih lama yang disetujui Para Pihak), masing-masing Pembeli dan Vendor memilih tempat kediaman hukum umum dan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, Indonesia.

Pilihan domisili dan penundukkan diri pada yurisdiksi oleh masing-masing Pembeli dan Vendor sebagaimana disebutkan di atas tidak (dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai) membatasi hak dari Pembeli untuk melakukan proses perkara yang timbul dari Pemesanan Pembelian ini dalam yurisdiksi apapun yang dianggapnya baik, dan dilakukannya suatu tuntutan hukum atau proses perkara dalam sesuatu yurisdiksi mencegah Pembeli melakukan tindakan hukum lanjutan atau lainnya atau proses peradilan dalam yurisdiksi yang sama atau yurisdiksi lainnya.

14. PERBEDAAN BARANG

Perbedaan barang didefinisikan sebagai perbedaan antara persyaratan dalam Pemesanan Pembelian dengan pengiriman yang sebenarnya. Contoh jenis perbedaan adalah pengiriman yang kurang waktu, pengiriman berlebih waktu, perbedaan spesifikasi dan/atau bukan produk asli. Vendor bertanggung jawab atas setiap konsekuensi yang terjadi (sebagai contoh namun tidak terbatas pada, biaya pengangkutan, bagian-bagian pengganti dan setiap implikasi bea) dikarenakan perbedaan tersebut.

Kuantitas aktual barang yang dipak harus konsisten dengan kualitas yang diindikasikan dalam dokumen termasuk tagihan proforma dan nota pengepakan. Perbedaan antara kuantitas aktual yang dipak dengan kuantitas yang disebutkan dalam dokumen dapat menyebabkan dikenakan penalti atau denda oleh pabean Indonesia kepada Pembeli. Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari perbedaan tersebut akan ditagihkan kembali kepada Vendor.

Vendor harus mengirimkan produk-produk yang asli yang sesuai dengan spesifikasi Pemesanan Pembelian kepada Pembeli. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini dapat menyebabkan pemutusan pembelian.

Dalam hal penggantian barang karena tuntutan perbedaan, Vendor bertanggung jawab untuk mengirimkan barang-barang sesuai dengan spesifikasi dalam Pemesanan Pembelian. Pembeli dapat menawarkan usulan tertulis untuk menyelesaikan perbedaan barang melalui nota kredit sebagai penggantian pengiriman yang masih belum dilakukan atau penggantian barang yang tidak sesuai.

15. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Vendor menyatakan dan menjamin bahwa:

- i. Pelaksanaan hak dan kewajiban Vendor berdasarkan dokumen Pemesanan Pembelian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- ii. Dana yang digunakan dalam melakukan transaksi berdasarkan Pemesanan Pembelian ini adalah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Pemesanan Pembelian ini dan tidak akan melanggar ketentuan dalam Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, termasuk semua hukum, ketentuan, peraturan, keputusan, kebijakan dan/atau perintah resmi yang berlaku atas Pembeli dan pemegang saham utama dari Pembeli yaitu PT. Ceria Metalindo Prima dalam pelaksanaan Pemesanan Pembelian ini.

iii. Vendor berkewajiban menjamin bahwa dalam seluruh kegiatannya yang terkait dengan Pemesanan Pembelian ini untuk dan atas nama Pembeli. Vendor setiap saat akan memastikan bahwa tidak ada dari pegawainya, eksekutifnya, pekerja, atau agen, secara langsung atau tidak langsung, akan menawarkan, membayar atau memberikan (atau memberikan kewenangan dilakukannya pembayaran) sejumlah uang ke:

- (a) Setiap orang yang bahkan hanya bekerja dalam jangka waktu tertentu tanpa kompensasi, menduduki suatu posisi, dipekerjakan oleh, atau melakukan fungsi publik di suatu institusi pemerintahan, badan hukum yang dikontrol secara langsung atau tidak langsung oleh bentuk usaha publik, atau badan usaha milik negara, baik nasional maupun asing;
- (b) Pegawai, perwakilan, atau setiap orang yang bertindak dalam kapasitas formal untuk dan atas nama setiap organisasi lintas negara, organisasi yang bersifat nasional, kenegaraan, kedaerahan atau pemerintahan lokal (termasuk setiap pengadilan, agen administrasi atau komisi atau bentuk pemerintahan lainnya) atau setiap arbiter atau setiap quasi-pemerintahan atau institusi swasta yang melaksanakan suatu peraturan, keputusan pengadilan atau bentuk pemerintahan lainnya atau memiliki kewenangan quasi-pemerintahan dan/atau setiap orang yang menerima gaji langsung dari anggaran negara atau anggaran daerah;
- (c) Suatu anggota dari perkumpulan atau suatu komite, atau pegawai yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik terpilih atau ditunjuk, seperti wakil rakyat, anggota kongres atau senator (anggota dewan perwakilan daerah);
- (d) Pejabat legislatif, administratif atau judisial, baik itu yang dipilih maupun ditunjuk, seperti walikota, bupati, sekretaris daerah, menteri, hakim, jaksa, pengacara pemerintah, organ pemerintahan, atau gubernur;
- (e) Seseorang yang menjabat suatu posisi di partai politik;
- (f) Seorang kandidat untuk menduduki suatu jabatan politik;
- (g) Seseorang yang memegang jabatan lain namun yang secara formal diangkat dan ditunjuk untuk menduduki jabatan tersebut di institusi pemerintahan;
- (h) Karyawan suatu organisasi internasional (termasuk, namun tidak terbatas pada, organisasi Bank Dunia atau World Bank, Perserikatan Bangsa – Bangsa atau United Nations, *International Monetary Fund* dan *Organization Economic Cooperation and Development*);

- (i) Seseorang yang, atau akan menjadi, perantara untuk bertindak atas nama seorang pejabat pemerintah;
- (j) Seseorang yang, walaupun bukan pejabat publik, ditetapkan oleh peraturan yang berlaku menjadi setara dengan pejabat publik, termasuk seseorang yang menerima gaji dari suatu perusahaan yang menerima bantuan keuangan dari anggaran negara atau anggaran daerah atau dari perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh atau menerima fasilitas dari negara atau daerah; atau
- (k) Karyawan dari perusahaan milik negara, dalam kegiatan apapun dengan tujuan untuk:
 - a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan yang ditetapkan oleh orang tersebut dalam melaksanakan jabatannya;
 - b. Mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan (termasuk melalui tindakan atau ketidaksengajaan) yang bertentangan dengan kewajiban hukum orang tersebut;
 - c. Mendapatkan keuntungan yang melanggar hukum dan/atau tidak semestinya; atau
 - d. Mempengaruhi orang tersebut untuk menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan dari suatu institusi pemerintah; dalam rangka membantu Vendor, Pembeli atau pihak lain dalam mendapatkan atau mempertahankan bisnis untuk atau dengan atau memberikan bisnis kepada siapapun.
- (iv) Vendor berkewajiban untuk memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pemesanan Pembelian harus patuh terhadap Kode Etik Praktis PT Ceria Metalindo Prima (Benturan Kepentingan).

16. TEMPAT TUJUAN TERAKHIR ADALAH :

Wolo, Sulawesi Tenggara

17. LAIN LAIN

Segala bentuk ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban oleh Vendor berdasarkan syarat dan ketentuan dalam dokumen Pemesanan Pembelian ini yang termasuk namun tidak terbatas pada ketidaksesuaian deskripsi, *part number*, metode dan/atau jadwal pengiriman barang, jumlah, satuan, harga baik salah satu atau keseluruhan, akan dikategorikan sebagai wanprestasi. Setiap wanprestasi yang terjadi yang terjadi akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan [sesuai dengan Rincian Sanksi Disiplin] yang berlaku di PT Ceria Metalindo Prima.